

CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS

Segurança da Informação *para o profissional do Direito*

Sigilo jurídico, integridade de provas digitais e continuidade dos sistemas processuais à luz da Tríade CIA — Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.



GRUPO · CONSULTORIA DE EXTENSÃO

Grupo 3 — *Direito*

CONSULTOR

William

EIXO TEMÁTICO

Sigilo Jurídico & *Provas Digitais*

CURSO DE ORIGEM

Sistemas de Informação · UMC

I. A Tríade CIA no exercício do Direito

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade como deveres profissionais — não apenas como princípios técnicos.

A advocacia é uma das profissões mais antigas a operar sob **obrigação legal de sigilo**. Com o processo eletrônico, o teletrabalho e a comunicação por meios digitais, esse dever clássico passou a depender da postura do profissional diante de senhas, certificados, redes e arquivos. **A Tríade CIA traduz tecnicamente o que o Código de Ética já exigia eticamente.**

C

Confidencialidade

Garantir que informações sejam acessadas apenas por pessoas autorizadas.

NO DIREITO SIGNIFICA

Sigilo profissional **inviolável** sobre fatos confiados pelo cliente, segredo de justiça preservado, comunicações cliente-advogado protegidas de interceptação e estratégias processuais resguardadas de partes adversas.

FUNDAMENTO

EOAB Art. 7º, XIX e Art. 34, VII; CP Art. 154 (violação de segredo profissional); CPC Art. 189 (segredo de justiça); LGPD Art. 11 (dados sensíveis).

I

Integridade

Assegurar que informações não sejam alteradas indevidamente ao longo do tempo.

NO DIREITO SIGNIFICA

Provas digitais **autênticas e rastreáveis**, petições e contratos não-adulterados, cadeia de custódia documentada da coleta à juntada, assinaturas eletrônicas íntegras (ICP-Brasil) e validade probatória preservada em juízo.

FUNDAMENTO

CPP Art. 158-A a 158-F (cadeia de custódia); Lei 11.419/2006; MP 2.200-2/2001 (ICP-Brasil); CPC Art. 411 (autenticidade documental).

A

Disponibilidade

Garantir acesso à informação e aos sistemas no momento necessário.

NO DIREITO SIGNIFICA

Acesso ininterrupto ao PJe, eproc, projudi e Esaj; certificado digital funcional na audiência; **prazos processuais cumpridos** sem perda por indisponibilidade; backup operacional após incidentes; continuidade do escritório após sinistros.

FUNDAMENTO

Lei 11.419/2006; Resolução CNJ 185/2013 (PJe); EOAB Art. 34, IX (dever de zelo); CC Art. 186 (responsabilidade civil por dano).

A violação do sigilo profissional pelo advogado constitui infração disciplinar gravíssima e crime tipificado, ainda que decorra de negligência na guarda de meios eletrônicos.

SÍNTESE · EOAB ART. 34 C/C CP ART. 154

II. Principais ameaças no universo jurídico

Os escritórios de advocacia estão entre os alvos prioritários do cibercrime — concentram dados sensíveis, valores em trânsito e baixa maturidade média em SI.



Ameaça 01

Vazamento via WhatsApp ou e-mail comum

Envio de petições, contratos e dados de clientes por canais sem cifragem fim-a-fim, encaminhamentos a grupos errados, prints repassados.

⚠ **Quebra de sigilo · sanção OAB · responsabilidade civil**



Ameaça 02

Phishing com falsa intimação

E-mails que imitam tribunais, OAB ou Receita, induzindo o profissional a clicar em links maliciosos ou baixar anexos com malware.

⚠ **Roubo de credenciais · sequestro do certificado · invasão**



Ameaça 03

Ransomware no escritório

Criptografia hostil de todos os arquivos com pedido de resgate em bitcoin. Paralisa o atendimento e ameaça a publicação dos dados de clientes.

⚠ **Perda de prazos · vazamento massivo · ANPD notificada**



Ameaça 04

Comprometimento do certificado A3/A1

Token físico esquecido, senha PIN compartilhada com estagiários, cópia indevida do arquivo A1 em pen drive ou nuvem pessoal.

⚠ **Peticionamento fraudulento · ato em nome alheio**



Ameaça 05

Adulteração de provas digitais

Prints sem cadeia de custódia, arquivos sem hash de autenticação, metadados alterados — facilmente refutados em juízo pela parte adversa.

⚠ **Prova inadmissível · perda de causa · suspeita de má-fé**



Ameaça 06

Wi-Fi público em fórum, aeroporto, hotel

Conexão a redes abertas para acessar PJe, e-mail ou nuvem do escritório durante audiências externas ou viagens. Interceptação trivial.

⚠ **Roubo de sessão · credenciais expostas · sigilo violado**

III. Políticas recomendadas para o exercício seguro

Diretrizes práticas, ordenadas como uma checklist auditável. Nenhuma exige conhecimento técnico avançado — apenas disciplina.

Cada bloco abaixo traduz uma das três faces da Tríade CIA em hábitos concretos do dia-a-dia. Marque o que você já faz; o que ficar em branco é o seu plano de ação.



Senhas e Autenticação

- ☐ Use **gerenciador de senhas** (Bitwarden, 1Password) — nunca anote em papel ou planilha.
- ☐ Ative **MFA** (autenticação em dois fatores) em todos os tribunais, e-mail e nuvem.
- ☐ Senha mínima de **14 caracteres**, única para cada serviço.
- ☐ Troque imediatamente após qualquer suspeita de comprometimento.



Comunicação Segura

- ☐ **Nunca** envie peças sigilosas ou contratos por WhatsApp comum.
- ☐ Use **Signal** para conversas críticas com clientes (E2EE auditado).
- ☐ E-mail com **cifragem PGP/S-MIME** ou ProtonMail em casos sensíveis.
- ☐ Verifique destinatário **duas vezes** antes de enviar anexos.



Documentos e Arquivos

- ☐ Cifre arquivos sensíveis com **AES-256** (VeraCrypt, 7-Zip).
- ☐ Use **BitLocker / FileVault** em todos os discos do escritório.
- ☐ Pastas com **controle de acesso** por perfil (sócio, advogado, estagiário).
- ☐ Bloqueio de tela automático em menos de **5 minutos**.



Certificado Digital ICP-Brasil

- ☐ Token A3 em **local físico seguro** — nunca deixe no notebook.
- ☐ Senha PIN **nunca compartilhada**, nem com estagiários ou secretárias.
- ☐ Nunca copie arquivo A1 para pen drive ou nuvem pessoal.
- ☐ **Revogue imediatamente** em caso de perda, roubo ou suspeita.



Backup 3-2-1

- ☐ **3 cópias** dos dados críticos, em **2 mídias** diferentes, com **1 cópia offsite** (nuvem cifrada).
- ☐ Backup **diário automatizado** de pastas processuais.
- ☐ Teste de **restauração mensal** — backup que não restaura não é backup.
- ☐ Backup também **imune a ransomware** (snapshot, mídia WORM).



Provas Digitais & Cadeia de Custódia

- ☐ Calcule **hash SHA-256** de toda evidência digital ao receber.
- ☐ **Ata notarial** para provas críticas (Resolução OAB).
- ☐ Armazenamento em mídia **imutável** (WORM, blockchain timestamp).
- ☐ Documente quem coletou, quando, onde, e em que condições.

IV. Plano de Resposta a Incidentes

Identificou uma violação? Os próximos 15 minutos definem se haverá dano controlado ou catastrófico. Siga a ordem.

Imprima esta página. Cole no quadro do escritório. Treine sua equipe — inclusive estagiários e recepção — para reconhecer sinais e executar os passos sem hesitação.

1

Contenha em 15 minutos

Isole a máquina afetada da rede (cabo, Wi-Fi).
Mude senhas críticas de outro dispositivo.
Revogue certificado se houver suspeita de comprometimento.

2

Preserve as evidências

NÃO desligue a máquina afetada. Fotografe telas, anote horários, copie logs. Preserve a memória RAM se possível. Cadeia de custódia desde o minuto zero.

3

Comunique imediatamente

Cliente afetado (LGPD Art. 48), ANPD (vazamento de dados pessoais), Seccional da OAB, autoridade policial (B.O.) e seguradora de cyber, se houver apólice.

4

Analise tecnicamente

Contrate **perícia forense digital** ou acione a Polícia Cibernética. Identifique vetor, escopo e impacto. Não confie em análise interna feita por leigos.

5

Recupere de backup íntegro

Restaurar de backup **anterior à invasão**. Valide integridade antes de retornar à operação. Sistema previamente comprometido jamais retorna como estava.

6

Documente e aprenda

Relatório formal do incidente. Atualize política. Treine equipe sobre o vetor explorado. Compartilhe lições aprendidas com a comunidade jurídica — todos se beneficiam.

VAZAMENTO DE DADOS

ANPD

gov.br/anpd
comunicacao-incidentes

CRIME CIBERNÉTICO

Polícia Civil-SP

delegacia.policia
civil.sp.gov.br/
delegacias-eletronicas

DISCIPLINAR & ORIENTAÇÃO

OAB-SP

oabsp.org.br
Comissão de Direito Digital

Referências Normativas e Técnicas

Lei 13.709/2018 — LGPD

Lei 8.906/1994 — EOAB (Art. 7º, XIX e Art. 34, VII)

Decreto-Lei 2.848/1940 — CP Art. 154 (violação de segredo)

Lei 13.105/2015 — CPC Art. 189 (segredo de justiça)

Decreto-Lei 3.689/1941 — CPP Art. 158-A/F (cadeia de custódia)

Lei 11.419/2006 — Informatização do Processo Judicial

MP 2.200-2/2001 — ICP-Brasil

Lei 12.965/2014 — Marco Civil da Internet

Resolução CNJ 185/2013 — PJe

Código de Ética OAB — Cap. III, Sigilo Profissional

ABNT NBR ISO/IEC 27001 — Gestão de SI

NIST SP 800-61r2 — Computer Security Incident Handling